大连鸿启建设有限公司“10·23”坍塌一般生产安全事故调查报告

2023 年 10 月 23 日 12 时 28 分，大连美轮美酒店管理有限公司位于沙河口区中山路 666 号的建设项目，施工工人张某昌在拆除 6 层一窗口上方钢筋混凝土挑台时，挑台坍塌砸中张某昌，致其当场死亡。事故造成直接经济损失约 95 万元。

事故发生后，沙河口区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)等法律法规，成立由沙河口区应急局、区住建局、区城管执法局、区总工会、大连市公安局沙河口分局、黑石礁街道办事处、事故涉及单位所在地人民政府等有关单位组成的大连鸿启建设有限公司“10·23”坍塌一般事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加，同时聘请建筑行业安全专家，对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了建设单位、施工单位违法施工、安全生产责任落实不到位等情况，认定了事

故的性质和事故责任，提出对责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施，编制了事故调查报告，现事故调查已经完结。

调查认定：大连鸿启建设有限公司“10·23”坍塌事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：大连美轮美酒店管理有限公司（以下简称美轮美公司），位于辽宁省大连市沙河口区中山路666号，统一社会信用代码：91210204MACUJ051XY，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：吕某禄。注册资本：10万人民币，经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；烟草制品零售。一般项目：酒店管理；信息咨询服务等，于2023年8月22日注册成立。

2.施工单位：大连鸿启建设有限公司（以下简称鸿启公司），住所：辽宁省大连市甘井子区迎客路3号；统一社会信用代码：91210242MA7BYCKX5D，类型：有限责任公司；法定代表人：张某伟。经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，住宅室内装饰装修，施工专业作业，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外）。一般项目：工程管理服务，工程技术服务等。该公司有《建筑业企业资质证书》，资质证书号：D221202473，资质名称：特种工程(特殊设备起重吊装)专业

承包不分等级、特种工程(结构补强)专业承包不分等级、特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级、特种工程（特种防雷）专业承包不分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级，发证日期：2022-02-15，发证有效期：2026-11-24。该公司有《安全生产许可证》，编号（辽）JZ 安许证字[2021]019872-1/2，有效期：2021 年 11 月 24 日至 2024 年 11 月 23 日；许可范围：建筑施工。

（二）建设项目基本情况

该项目地址位于大连市中山路 666 号，6 层建筑。项目涉及的室内外装饰装修工程，施工面积（3289.08 平方米），工程总造价肆佰玖拾玖万叁仟捌佰元整（4993800 元）。由美轮美公司发包，鸿启公司承包。双方于 2023 年 9 月 30 日签订《室内外装饰装修施工合同》，承包内容为：室内装饰装修，购置安装，家居陈列，运营物资采购，外立面保温、装饰，钢结构加固、外挂楼梯。施工期限为有效工期 150 天。合同内规定了双方责任和义务，以及安全生产职责。双方签订合同前，美轮美公司吕某禄已安排工人进行了前期施工，包括搭建脚手架、拆除楼梯。合同签订后，鸿启公司于 10 月 2 日进场。10 月 20 日左右，鸿启公司在施工场地内安装了一台物料提升机。直至 10 月 23 日事故发生前，该项目取得了四次《临时（一次性）占道许可证》，但始终未取得《施工许可证》等材料和手续。此项目于 2023 年 10 月 13 日被

区城管执法局要求停止施工，但美轮美公司未执行停工指令。鸿启公司在已知未取得《施工许可证》的情况下，仍进行地热铺设、楼梯孔洞封堵等施工。

（三）死者劳动关系

死者张某昌与鸿启公司是雇佣关系。10 月 22 日下午，在鸿启公司负责人张某伟同意下，美轮美公司项目工长罗某华找到付某凤（该工地力工）让他帮忙找 4 名力工来拆除 6 楼的 6 个窗外钢筋混凝土装饰和窗上方钢筋混凝土挑台，时间为两天，费用为 2800 元。付某凤当即联系李某强（4 名力工之一），李某强又联系张某昌、龚某迎、王某龙，4 人均为零工人员，于 10 月 23 日 7 时左右进入现场，在项目人员未对其进行任何安全教育培训、未提供劳动防护用品的情况下，开始拆除 6 楼的窗外钢筋混凝土装饰和窗上方钢筋混凝土挑台。

二、事故发生经过

2023 年 10 月 23 日 7 时左右，力工李某强、张某昌、龚某迎、王某龙到美轮美公司项目工地进行拆除作业（见图 1）。李某强和张某昌负责拆除 6 楼南侧中间的窗外钢筋混凝土装饰和窗上方钢筋混凝土挑台（见图 2），龚某迎和王某龙负责拆除 6 楼南侧西的窗外钢筋混凝土装饰和窗上方钢筋混凝土挑台。12 时 28 分左右张某昌站在约 400mm 宽的窗台上将窗口右侧上方支撑钢筋混凝土挑台的砖垛拆除约 950mm（见图 3、4），造成挑台坍塌，坍塌的钢筋混凝土挑台约 1.8m*0.7m*0.25m，重量约 700 公斤（见图 5），直接将张某

昌砸落在 6 楼混凝土地板上。



图 1　美轮美公司项目工地



图 2　未拆除挑台的窗子



图 3　张某昌站着作业的窗台



图 4　挑台坍塌掉落



图 5　掉落的挑台

三、事故救援及善后处理情况

事故发生后，站在距张某昌 1 米左右楼外脚手架上的李某强立即跑到张某昌身边，看到张某昌头朝北脚朝南，头上有血、没有呼吸。李某强马上打电话给付某凤告诉张某昌被砸情况后，又拨打 110 报警电话。付某凤接电话从 1 楼赶到 6 楼，于 12 时 30 分拨打了 120 急救中心电话，之后付某凤将事发情况电话报告给工长罗某华，罗某华赶到现场，并电话将事故情况报告给经理王某飞。12 时 45 分左右急救中心医护人员赶到现场，经医生确认，宣布张某昌死亡。

经大连市沙河口区公安司法鉴定中心鉴定，死者张某昌系因重度颅脑损伤死亡。

事故发生后当天，美轮美公司及鸿启公司与张某昌家属签订了赔偿协议，确定由鸿启建设有限公司张某伟赔偿张某昌家属95万元，赔偿款当天支付完毕。

10月24日区城管执法局对施工现场进行查封。11月3日区应急局收到区住建局《关于中山路666号酒店装修改造现场存在安全风险隐患的函》，经咨询专家意见后，11月10日，区应急局、区住建局牵头，鸿启公司聘请大连伟虹建筑机械安装工程有限公司对违规安装的物料提升机进行拆除，于11月11日拆除完毕。11月12日下午，因事故坠落物砸落在楼梯南侧导致严重变形的脚手架修复完毕。

四、事故直接原因

张某昌安全意识淡薄，在未采取任何防坍塌措施，未设置牢固可靠支撑措施的窗口违章拆除作业，违章采用底部掏掘的方式拆除墙体，导致窗口上方挑台坍塌，将其砸死，是事故发生的直接原因。

五、事故责任单位及相关政府部门存在的问题

（一）美轮美公司违法施工。

在未取得《施工许可证》的情况下，且已被区城管执法局责令停止施工后，仍违法组织施工；未按规定对现场项目负责人进行安全教育和培训，未如实记录安全生产教育和培

训情况，导致从业人员安全意识淡薄。

（二）鸿启公司违法施工，安全管理粗放。

鸿启公司在项目未取得《施工许可证》的情况下，入场施工；未按规定对从业人员进行安全教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全安全生产的责任制度和安全生产教育培训制度，未落实安全生产规章制度和操作规程；未编制施工组织设计；工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员未对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。

（三）区城管执法局，执法措施落实不到位。

区城管执法局对检查发现美轮美公司无《施工许可证》违法施工的行为，虽下达了《责令停止施工决定书》，但未采取可靠措施确保相关单位执行到位，未及时消除生产安全事故隐患。

六、对相关单位和人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.美轮美公司违法组织施工。在未取得《施工许可证》的情况下，且已被区城管执法局责令停止施工后，未向施工单位下达停工指令；违反《建筑法》第七条“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取《施工许可证》;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除

外”；未按规定对现场项目负责人进行安全教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，导致从业人员安全意识淡薄。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业...”。综上，美轮美公司没有全面履行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的法定职责，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[1]之规定，建议由应急管理部门对美轮美公司处罚款人民三十万元整（¥300000 元）的行政处罚。

2.鸿启公司违法施工，安全管理粗放。鸿启公司在未取得《施工许可证》的情况下，入场施工，违反《建筑工程施工许可管理办法》第三条“本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工”；未按规定对从业人员进行安全教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培

1 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业...”和《建设工程安全生产管理条例》第三十七条“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业”；未建立健全安全生产的责任制度和安全生产教育培训制度，未落实安全生产规章制度和操作规程，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录”；未编制施工组织设计，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案”；工程施工前，未对有关安全施工的技术要求向施工作业人员作出详细说明，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”。综上，鸿启公司没有

全面履行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规的法定职责，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由应急管理部门对鸿启公司处罚款人民币三十万元（¥300000 元）整的行政处罚。另违反建设法律法规的行为，建议由住建部门依法处理。

（二）对其他单位的处理建议

区城管执法局执法措施落实不到位。鉴于大连鸿启建设有限公司“10·23”坍塌一般生产安全事故造成的不良影响，建议区城管执法局向区人民政府作出书面检查。

（三）对相关责任人的处理建议

1.张某昌：作为被鸿启公司雇用参与中山路 666 号美轮美公司项目工地施工人员，安全意识淡薄，在施工过程中未采取任何防坍塌措施，未设置牢固可靠支撑措施的窗口违章拆除作业[2]，违章采用底部掏掘的方式[3]拆除墙体，导致事故发生。鉴于已死亡，建议免予追究责任。

2.吕某禄：作为美轮美公司法定代表人、主要负责人，未履行安全生产职责，对企业安全生产工作严重失职。未依法取得《施工许可证》，违法组织施工。在未签订施工合同、施工单位还未进入现场的情况下，便组织脚手架搭建、楼梯

2 《建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147》5.1.5 当拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的控制下落措施。

3 《建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147》5.1.3 当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

拆除等工作。虽9月末开始不在现场管理，但作为公司决策人，在知道公司已接到停止施工的指令后，未依法履行，未向施工单位作出停止施工的指令；未落实本单位的安全生产规章制度；未及时消除生产安全事故隐患；未按规定进行安全教育和培训，安全意识淡薄。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[4]，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]的规定，对其处2022年度收入40%罚款的行政处罚;对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[6]的规定，建议司法机关依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.张某伟：张某伟作为鸿启公司的法定代表人、主要负

4《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

5《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

6《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

责人，未认真履行法定安全生产管理职责。在项目建设方未取得《施工许可证》的情况下，入场施工；对本公司项目安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除事故隐患；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织编制施工组织设计，未任命项目经理和项目安全管理人员，对事故发生负有领导责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处2022年度收入40%的罚款行政处罚；另违反建设法律法规的行为，建议由住建部门依法处理；对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，建议司法机关依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.王某鹏：作为美轮美公司其他负责人，自2023年9月末开始主要负责施工工程对接，对负责的安全生产工作履职不力。在接收到停止施工的指令后，未明确建议主要负责人履行停止施工指令，未保障施工现场安全管理措施执行到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定[7],建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，对其处2022年度收入20%罚款的行政

7《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

8《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致

处罚。

5.张某虎：张某虎作为鸿启公司安全管理人员，未有效履行安全生产职责，未落实本单位的安全生产规章制度，未组织本单位安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患，对主要负责人未设置项目安全员的行为听之任之，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处2022年度收入20%罚款的行政处罚；另违反建设法律法规的行为，建议由住建部门依法处理。

七、事故防范和整改措施

（一）美轮美公司作为项目建设方要深刻吸取事故教训，正确处理发展和安全的关系，切实落实企业安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制、安全培训、隐患排查治理等规章制度，依法履行基本建设手续，依法履行建设方安全生产主体责任。要监督检查施工方落实安全生产责任，要加强对从业人员的安全教育培训工作。

（二）鸿启公司要深刻反思事故原因，汲取事故教训，举一反三。严格按照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规和相关规定的要求，落实各类安全生产规章制度，要系统

发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

进行安全教育培训工作和隐患排查治理工作，不断提高从业人员的安全意识和能力水平。

（三）区城管执法局，要切实加大执法力度，确保各项执法措施落实到位。

八、事故调查组成员签名：

九、附事故证据材料（事故相关方可向大连市沙河口区应急管理局申请调阅）。

大连鸿启建设有限公司

“10·23”坍塌一般事故调查组

2024 年 1 月 30 日